

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/3705/25

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1לג 1. בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, אחרי סעיף 1לב יבוא :

"הגבלת שכר טרחת 1לג. (א) שכר טרחה בעד טיפול בתביעה של עובד זר שהוגשה לבית המשפט, לא יעלה על 10% מהסכום עורך דין שנפסק.

(ב) שכר טרחה בעד טיפול בתביעה של עובד זר שהוגשה לבית המשפט, שהסתיים בפשרה או בגישור לא יעלה על 8% מהסכום שהושג בפשרה.

(ג) שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה של עובד זר שהסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט לא יעלה על 5% מהסכום שהושג בפשרה או בגישור או על סכום של 5000 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.

(ד) הסכומים האמורים בסעיף זה אינם כוללים תשלומים למס ערך מוסף שבהם חייב עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1976².

דבריו הסבר

כיום חיים ועובדים בישראל אלפי עובדים זרים. עובדים אלה מהווים אוכלוסייה מוחלשת ופגיעה.

ישנם עורכי דין המנצלים אוכלוסייה מוחלשת זו לצורך הגשת תביעות סרק במגוון עניינים בדגש על ענייני עבודה, תוך קביעת הסכמי שכר טרחה המגיעים לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. במצב זה נפגעים כל הצדדים: העובדים הזרים – שנאלצים לשלם סכומים גבוהים לניהול ההליכים; המעסיקים –

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

² ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

שנאלצים לשלם סכומים גבוהים לצורך הגנה משפטית; הציבור בכללותו – יצירת עומס נוסף ומיותר על בתי המשפט.

יש לציין, כי בשנים האחרונות אישרה הכנסת שורה של חוקים חברתיים שעניינם קביעת תעריף מפוקח והוגן על שירותים משפטיים שמעניקים עורכי דין בנושאים שונים, למשל בטיפול בתביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957.

כדי לפתור בעיה זו, מוצע להגביל את הסכמי שכר הטרחה הללו בהתאם לשלבי ההליך המשפטי או הטרם משפטי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)